

退赔责任。

具体到本案而言，陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得行为的违法所得仅8万元，如判决其与上游犯罪被告人吴某就盗窃所得240多万元承担连带退赔责任，显然与其罪责刑不相适应。实践中，还有更多的代转账、取款类掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人，其获利仅几千元或几万元，其上游犯罪多为电信网络诈骗犯罪，涉案金额动辄几百上千万元甚至更多，如判决承担连带退赔责任，则明显不符合罪责刑相适应原则。

实践中，有部分掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人为了与上游犯罪被害人达成赔偿协议以获得从轻处罚，主动赔偿被害人的全部或大部分损失，笔者认为，对此司法机关则不宜进行干预。

编写人：广东省广州市中级人民法院 廖秋平

倒卖“回流药”行为的准确认定

——信某某掩饰、隐瞒犯罪所得案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

①最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办：《刑事审判参考》（总第104辑），法律出版社2016年版，第46~47页。

①最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办：《刑事审判参考》(总第104辑)，法律出版社2016年版，第46~47页。

2. 案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪

【基本案情】

2019年至2021年12月，被告人信某某在某村、某小区等地，从医保人员手中低价收购利用医保骗保购买的药品后倒卖牟利，涉案金额为人民币17万余元。2020年8月10日6时许，被告人信某某驾车行驶至某路口时被民警查获，民警从其驾驶的汽车后备箱内查获各类药品70多种、500多盒。经价格认证中心认定，查获的药品价值人民币26983元。被告人信某某于2020年8月10日20时被查获归案。涉案药品和手机被公安机关扣押并暂存。

【案件焦点】

本案被告人的行为如何定性。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第一款规定，明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售，金额5万元以上的，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪（以下简称掩隐罪）处罚。本案中，被告人信某某主观上认识到本市老年医保人员买药的医保报销比例较高，继而有针对性地前往老年人居住较多的小区散发收药小卡片，从老年医保人员手中收购药品进而加价出售。客观上，从被告人信某某手机中梳理出的通话记录、微信聊天记录能够证实卖药的老年医保人员与信某某之间存在联系，医保局调取的医保明细能够证实涉案老年医保人员开药记录存在异常，部分老年医保人员的证言能够证实骗取医保药的行为模式：根据现行的医保政策，只有存在具体病症（有就医记录、检查报告等）的病人，才能从医院开出对应药品。老年医保人员本人因确实患病，故在开药时让医生按照最大用药量开出医保药品，或针对同一病症一次开出多种医保药品，但自己只按照较小的药量服用，或者只服用其中一、两种医保药品，

剩余医保药品出售给被告人信某某，即被告人信某某从老年医保人员手中收购的药品应认定为利用医保骗保购买的药品。数额方面，在案微信聊天记录、转账记录、查获药品、价格认定结论等证据证明，被告人信某某在三年间累计售出的药品金额达17万余元，且在案微信转账记录、快递单等证据证明被告人信某某在取保候审期间仍从事销售医保骗保药品的违法犯罪行为。因此，信某某的行为符合前述司法解释的规定，应当以掩隐罪追究其刑事责任。据此判决：

一、被告人信某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；

二、随案移送的扣押物品，均予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的办理中对被告人行为的认定存在不同意见。第一种意见认为，被告人信某某明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售，金额5万元以上，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第一款规定，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，以掩隐罪定罪处罚。第二种意见认为，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《诈骗解释》）第七条规定，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。本案中，被告人信某某明知他人利用医保实施诈骗犯罪，仍对相关药品予以收购，为上游诈骗犯罪提供帮助，可以认定为诈骗罪的共犯。第三种意见认为，在未依法取得药品经营许可资质的情况下出售药品，符合《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项规定的未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的行为，应认定为非法经营罪。本案采用了第一种意见，原因如下。

122 中国法院2025年度案例·刑事案例四

1. 案涉行为尚未达到扰乱市场秩序的程度，不宜认定为非法经营罪。

行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项规定的未经许可经营法

律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的行为要件，同时需着重关注“扰乱市场秩序”这一结果要件，即对非法经营罪的构成要件行为，应当进行实质解释，必须将没有扰乱市场秩序的行为排除在构成要件之外。

本案中，被告人信某某通过从医保人员手中低价收购利用医保骗保购买的药品后倒卖牟利，交易对象零散，单次交易的规模与金额均不大，其犯罪行为辐射范围有限；同时，被告人信某某出售的药品为真实药品，不存在危害买药服药人员及公共安全的风险，其行为尚未达到扰乱市场秩序的程度，不宜认定为非法经营罪。

2. 被告人不具有上游诈骗行为帮助犯的主客观要件，不宜认定为诈骗罪。一方面，被告人信某某虽然能够推测出收购的药品是通过骗取医保获得，但其与上游行为人间不存在共谋，其不了解上游行为人骗取药品的行为方式，上游行为人也不掌握其收购药品后的行为，因而难以认定二者间存在共同故意。另一方面，享有医保的人员利用医保骗保购买药品，实际上是骗取国家的医保基金，严重危害医保基金安全，损害人民群众医疗保障合法权益，系违法犯罪行为。但上游骗保行为在行为人以低价取得药品时已经既遂，其后续卖药行为属于诈骗行为既遂后的销赃行为，因而虽然被告人信某某在主观上对卖药者骗取医保行为的性质具有“单方明知”，且在客观上为诈骗行为提供了帮助，亦不足以认定为上游骗保行为的帮助犯。

3. 案涉行为符合掩隐罪的构成要件。第一，上游骗保行为在行为人以低价取得药品时已既遂，其后续卖药行为属于诈骗行为既遂后的销赃行为，因而被告人信某某的购药行为属于收购上游骗保犯罪所得、帮助上游犯罪行为人为人销赃的行为，增加了追缴骗保所得的药物的难度，在性质上可以认定为以收购方式掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，符合掩隐罪的客观构成要件。第二，在案件办理中，通过被告人信某某与各上游骗保行为人的交易记录对上游诈骗行为的涉案金额进行筛选，将未达到诈骗罪入罪标准的交易予以剔除，仅计算上游犯罪行为构成诈骗罪的部分，确保纳入本案数额部分所对应的上游骗保行为均已达到诈骗罪的入罪标准。第三，被告人信某某以明显低于市场的价格收药，且收药

